

1501705-96.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2313036/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21440932 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 7179/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjst.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1501705-96.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2313036/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21440932 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 7179/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2313036 - 06º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 7179/21/429 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS PAULO GENOVA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Justiça Gratuita

Em 04 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada excepcionalmente por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), o que levou à adoção, por este E. Tribunal de Justiça, de procedimentos e regras para

fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, bem para o retorno escalonado e gradual das atividades presenciais, estabelecidos pelos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. SÉRGIO ACAYABA DE TOLEDO, o(a) acusado(a) DENIS PAULO GENOVA, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comuns VITOR FERREIRA BRITO DOS SANTOS e RONALDO ALAN PIMENTA; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) RONALDO (0min13seg), e VÍTOR (06min25seg), bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) (13min30seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, tendo as alegações finais da acusação (16min26seg) e da defesa (20min16seg) sido gravadas em audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. DENIS PAULO GENOVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 10h40min, na Rua Anis Trabulsi, nº 294, bairro Solo Sagrado, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendia e trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros, 01 porção de maconha, pesando 126,95 gramas, 02 tijolos e meio de maconha, pesando 490,81 gramas, e 01 porção de maconha, pesando 2,73 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/03) e teve sua prisão convertida em preventiva às fls. 64/65. Foram juntadas aos autos Folha de Antecedentes (fls. 60/61) e certidão de eventos (fls. 58/59). O réu foi notificado (às fls. 105) e apresentou resposta a acusação (fls. 111). A denúncia foi recebida no dia 1º de fevereiro de 2022 (fls. 114/116) e o réu foi citado e intimado (fls. 130). No curso da audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas comuns Vítor Ferreira Brito dos Santos e Ronaldo Alan Pimenta. Após, o réu foi interrogado. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), termo de depoimento (fls. 04/05 e 06), termo de interrogatório (fls. 11), boletim de ocorrência (fls. 15/20), auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), auto de entrega (fls. 42/43), exame químico-toxicológico (fls. 82/84) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. Tanto na fase policial (fls. 11) quanto em Juízo, o réu Denis Paulo Genova admitiu a propriedade da porção de maconha que foi apreendida em seu poder, tendo confessado, ainda, que havia acabado de vender parte da droga para o indivíduo de nome João Pedro, que estava ao seu lado no momento da abordagem. Negou, porém, a propriedade dos tijolos de maconha apreendidos no interior de uma residência abandonada situada do outro lado da rua. Já os policiais militares Vítor Ferreira Brito dos Santos e Ronaldo Alan Pimenta relataram que, durante patrulhamento de rotina, notaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que o réu Denis, ao avistar a viatura, dispensou uma porção de maconha. Em revista pessoal, também foi encontrada com Denis a quantia de R\$ 54,00 em dinheiro, tendo o mesmo admitido que havia acabado

de vender uma porção de maconha para João Pedro. Contaram, ainda, que ingressaram em uma casa abandonada localizada do outro lado da rua, onde apreenderam duas metades de tijolo de maconha. Pois bem. Como se vê, a confissão do acusado mostrou-se em harmonia com os demais elementos de prova colhidos, não restando, pois, outro caminho a seguir que não sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos exatos termos da denúncia. Além disso, é forçoso reconhecer que não há provas suficientes de que os tijolos de maconha apreendidos na residência abandonada realmente pertenciam ao acusado, valendo destacar que os próprios policiais informaram que não viram o réu entrando ou saindo de tal imóvel. Desse modo, considerando que o réu é primário e não registra antecedentes criminais e não havendo provas de que integre organização criminosa ou que se dedique a atividade criminosa, é de rigor o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Passo à dosimetria das penas. Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, nada a reconhecer como Maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea do réu, porém não se reduz a pena aquém do mínimo legal nesta fase, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Já na terceira fase, diante do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e considerando a quantidade e a espécie de droga apreendida, reduzo a pena até então aplicada em 2/3, resultando na pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu DENIS PAULO GENOVA à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei 11.343/06. À luz da jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores e estando presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela pena de prestação de serviços à comunidade e por mais 10 dias-multa. Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo o regime aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Em razão da substituição da pena agora operada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário. Em seguida, o(a) acusado(a) declarou que NÃO deseja RECORRER DA SENTENÇA. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente